

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 745/2534 พนักงานอัยการ กองคดี แขวง พระนคร
ได้

โจทก์ร่วม

นาย ประเสริฐ จอง วิริยะ วงศ์

นาง ระรินทร์หรือเชิง ดันเจริญหรือแซ่
เล่า

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 30, มาตรา 193, มาตรา 221

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง หมายถึงยกฟ้องโจทก์ร่วมด้วย เมื่อโจทก์ร่วมมิได้
อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีของโจทก์ร่วมจึงยุติ โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิ
ฎีกา แม้ผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ฎีกาก็ตาม ฎีกา
ของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กล่าววาจาหมิ่นประมาทใส่ความนายประเสริฐ จองวิริยะ
วงศ์ ผู้เสียหาย ต่อนางสุเพ็ญประสิทธิพงศ์ และประชาชนทั่วไป ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328, 391, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 คำสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 7, 8

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายประเสริฐ จ่องวิริยะวงศ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได้มอบหมายลงลายมือ
ชื่อรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ก็
หมายถึงยกฟ้องของโจทก์ร่วมด้วย เมื่อโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้น คดีของโจทก์ร่วมจึงยุติลงโจทก์ร่วมไม่มีสิทธิฎีกา แม้ผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์ซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ฎีกาได้ก็ตาม ฎีกาของโจทก์
ร่วมเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วม

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ